

โดยคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย แต่ถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อวางกรอบแนวทางปฏิบัติให้การรับสมัครหรือบรรจุ แต่งตั้งพนักงานเป็นไปตามคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมถึงคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียได้ยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ฯ มาโดยตลอดจนเป็นประเพณีปฏิบัติ อันถือได้ว่าคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับรองโดยปริยายให้ใช้คำสั่งดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติในการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ หรือโยกย้าย พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งข้างต้นมีความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติ ก็สามารถยกเลิกได้ โดยการนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อพิจารณา และขณะเดียวกันเมื่อผู้ฟ้องคดียกเลิกคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องออกระเบียบหรือข้อบังคับ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานมารองรับการปฏิบัติงาน แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีออกคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๘๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ยกเลิกคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๕๕/ ๒๕๔๔ฯ ผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่ง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ได้มีการออกข้อบังคับ หรือระเบียบใด ๆ มารองรับ เพียงแต่สั่งการด้วยวาจาให้ฝ่ายบุคคลออกคำสั่งตามการสั่งการ ของผู้ฟ้องคดี การใช้อำนาจของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวซึ่งไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับมารองรับ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการออกคำสั่งของผู้ฟ้องคดีในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน บางตำแหน่งในระหว่างที่ยกเลิกมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเดิม เป็นการกระทำโดยพลการ ทำให้พนักงานดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการดำเนินการ ที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียหาย ต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มแก่พนักงานที่ต้องปรับเงินเดือนสูงขึ้น ให้ถึงขั้นต้นของตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งโดยไม่ชอบ และการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน โดยไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับรองรับ อันเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใส ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาล ส่อเจตนาเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น การปฏิบัติผิดสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการ และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๕/๒๕๖๓)



๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๓๑๒-๑๓๑๖

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๗๔๓-๗๔๗

๒.๒.๒ ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๗๓๔-๗๓๗

(๒) การเลิกสัญญา

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๙๓๔-๙๓๖

(๓) การชำระค่าปรับ

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๙๓๖-๙๓๘

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๗๗-๑๒๗๙

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๘๐๔-๘๐๖

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๗๔๑-๗๔๘

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๗๔๘-๗๕๔

(๔) การชำระค่าเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๗๓๗-๗๔๑

(๕) การคืนหลักประกันสัญญา

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๗๙-๑๒๘๑



บทที่ ๒๑

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๑๗-๑๓๑๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๘๓-๑๒๘๘

๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๙๓-๘๐๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๘๘-๑๒๙๖

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๑๙-๑๓๒๒

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๓๙-๙๔๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๙๗-๑๓๐๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๑๗-๑๓๔๓

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๒๒-๑๓๒๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๐๓-๑๓๑๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๔๔-๑๓๔๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๘๐๗-๘๑๓

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๗๔๙-๗๕๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๗๕๕-๗๖๖



คดีปกครองเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๒๗-๑๓๓๔

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๔๙-๘๕๕

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๔๕-๙๔๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๑๕-๑๓๒๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๔๙-๑๓๕๒

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๒๐-๑๓๒๕

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (กรรมการ ป.ป.จ.) ตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ (ก) (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะพิจารณาว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม่ ประกอบกับกรรมการ ป.ป.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทุกระดับตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ



(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงย่อมเป็นที่คาดหมายและเข้าใจกันโดยทั่วไปว่า นอกจากกรรมการ ป.ป.จ. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้มีการเรียกผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยเปิดโอกาสให้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติในความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้มีการพิจารณาข้อมูลในด้านอื่น ๆ ด้วยแล้ว แต่ผู้เข้ารับการเสนอชื่อไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะยืนยันว่าตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่ระบุว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นแล้วมีมติว่าผู้เข้ารับการเสนอชื่อรายดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ (ก) (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครพนม (กรรมการ ป.ป.จ. นครพนม) โดยมีผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมดจำนวน ๒๖ คน แต่มีผู้สละสิทธิจำนวน ๑ คน จึงเหลือผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน ๒๕ คน ต่อมา ได้มีการประกาศผลการลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครโดยวิธีลับ ปรากฏว่ามีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม จำนวน ๖ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมจึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียงตามลำดับอักษรให้ประชาชนทราบ รวมทั้งเสนอรายชื่อและประวัติของบุคคลดังกล่าวพร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อตรวจสอบ



ประวัติและพฤติการณ์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือเรียกผู้ฟ้องคดีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม จำนวน ๔ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และให้มีการสรรหาผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนมใหม่ตามจำนวนที่ขาดอยู่ ๔ คน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์มติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ (ก) (๑)^{*} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณาว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๖ คน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมได้เสนอรายชื่อและประวัติของบุคคลดังกล่าว พร้อมรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรและพฤติการณ์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการแจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์หรือทางไปรษณีย์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมได้รับหนังสือแจ้งประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัคร จำนวน ๑๙ ฉบับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม จึงได้บันทึกถ้อยคำ

^{*} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๐๓/๑๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่ถึงลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(ก) มีคุณสมบัติ

(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์



บุคคลที่แจ้งข้อมูลประวัติและพฤติการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือเรียกผู้ฟ้องคดีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรคต่างเวลาต่างวาระกัน และไม่มีพยานหลักฐานว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการอาสารัฐสภา ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีลาออกจากพรรคการเมืองดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะยืนยันว่าตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่ระบุว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเองมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการการร่างและพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ในสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ที่ปรึกษาสภาหอการค้าจังหวัดนครพนม และไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่ง แต่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับแรงงานซึ่งศาลพิพากษายกฟ้อง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยข้อมูลชุดนี้ประกอบด้วย รายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม ตำแหน่ง ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิสัยทัศน์ ผลการตรวจสอบประวัติจากหน่วยงานภายนอก ผลการตรวจสอบสถานะทางการเมือง และการสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรณีย่อมเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. นครพนมตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนยังได้เรียกผู้ฟ้องคดีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติในความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้ว ประกอบกับกรรมการ ป.ป.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทุกระดับตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พิจารณาเสนอมาตรการความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบที่ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมเป็นที่คาดหมายและเข้าใจกันโดยทั่วไปว่า นอกจากกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงาน



เป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วมีมติว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ (ก) (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้ระบุเหตุผลในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ (ก) (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วยแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๙/๒๕๖๒)

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๓๑-๑๓๓๔

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๓๔-๑๓๓๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๕๖-๑๓๕๙

๒.๒ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๓๘-๑๓๔๑

บทที่ ๒๓

คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การสอบสวน

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๘๑๗-๘๑๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๗๖๓-๗๖๖

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๓๖-๑๓๔๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๕๗-๘๕๙

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๘๐๗-๘๑๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๔๔-๑๓๕๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๖๒-๑๓๖๕

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๗๖๗-๗๗๐

๓. กรณีอื่นๆ

ผู้แจ้งความนำจับเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีสิทธิได้รับเงินสินบน จะต้องเป็นผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำความผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่แจ้งต่อเจ้าพนักงานว่า ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำว่า มียาเสพติดจำหน่ายโดยมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ โดยมีได้แจ้งถึงการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่า ใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไร จึงเป็นเพียงการแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้แจ้งความนำจับที่มีสิทธิได้รับเงินสินบนตามคำนิยามคำว่า “ผู้แจ้งความนำจับ” ตามข้อ ๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทราบจาก นาย ส. ในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในที่เรือนจำว่ามีกลุ่มนักค้ายาเสพติดในเรือนจำต้องการหาผู้ซื้อยาเสพติด โดยสามารถติดต่อกับนักค้ายาเสพติด

ภายนอกเรือนจำได้ ผู้ฟ้องคดีจึงติดต่อกับตาบตำรวจ ส. และต่อมาตาบตำรวจ ส. แนะนำผู้ฟ้องคดีให้รู้จักกับพันตำรวจโท ว. ผู้ฟ้องคดีจึงให้หมายเลขโทรศัพท์ของนาย ส. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุม นาย อ. นักค้ายาเสพติดภายในเรือนจำกับพวก ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมา พันตำรวจโท ว. ได้มอบเงินให้ผู้ฟ้องคดีเบื้องต้นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากนั้นพันตำรวจเอก ม. ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติด และคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติเห็นชอบจ่ายเงินรางวัลให้แก่พันตำรวจเอก ว. ผู้รับมอบฉันทะผู้จับกุมนาย อ. กับพวก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คัดค้านการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่เป็นผู้แจ้งความนำจับและมีสิทธิได้รับเงินสินบนตามระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ก่อนการจับกุมนาย อ. ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้เบาะแสต่อพันตำรวจโท ว. ว่า นาย อ. มีพฤติการณ์ลักลอบค้ายาบ้า โดยติดต่อผ่านนาย ก. ซึ่งเป็นนักโทษในเรือนจำ หากมีลูกค้าสั่งซื้อยาบ้าแล้วนาย อ. จะเป็นผู้นำยาบ้ามาส่งให้ จากข้อมูลดังกล่าวทำให้พันตำรวจโท ว. สามารถวางแผนล่อซื้อและจับกุมนาย อ. กับพวก ได้ จึงถือได้ว่าการจับกุมนาย อ. กับพวก เกิดจากการให้ข้อมูลของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินสินบนรางวัล ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แจ้งความนำจับตามระเบียบดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบน มติดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีแจ้งความนำจับการกระทำความผิด

^๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพันตำรวจโท ว. เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒)^๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดฯ โดยหวังจะได้รับเงินสินบน กรณีจึงจะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งต้องทำไปรับแจ้งความตามแบบที่ ป.ป.ส. กำหนด ตามข้อ ๑๓^๓ ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งหากเห็นว่าการแจ้งความน่าจับยังดำเนินการไม่ถูกต้อง ก็ต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้อง เพราะผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจรู้ได้ว่า มีหน้าที่ต้องทำไปรับแจ้งความ เมื่อไม่มีการทำไปรับแจ้งความตามแบบที่ ป.ป.ส. กำหนด ย่อมถือเป็นความบกพร่องของเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งที่มีได้แนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง^๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งบังคับใช้ในขณะนั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งถึงการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยต้องการรับเงินสินบน แต่เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งมิได้ทำไปรับแจ้งความไว้ จึงมิใช่เป็นเหตุที่จะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะรับเงินสินบน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งความน่าจับซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหมายถึงผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำความผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าว ตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้ง ซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงาน ป.ป.ส. ของผู้ฟ้องคดี ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำว่า มียาเสพติดจำหน่าย โดยมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับดาบตำรวจ ส. และพันตำรวจโท ว. เพื่อแจ้งข่าวดังกล่าว และมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลาง จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งถึงการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไร กรณีเป็นเพียง

^{๒-๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๑๒ เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ ได้แก่

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่สืบสวนจับกุมที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป หัวหน้ากึ่งสถานีตำรวจ หรือหัวหน้าสถานีตำรวจตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๓ การแจ้งความน่าจับให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตามข้อ ๑๒ และก่อนการจับกุมโดยทำไปรับแจ้งความตามแบบที่ ป.ป.ส. กำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งความน่าจับด้วยวาจาต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก่อน และจัดทำหลักฐานแจ้งความภายหลังการจับกุมได้

^๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าคำขอหรือคำแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง



การแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิได้รับเงินสินบนตามคำนิยามคำว่า
“ผู้แจ้งความนำจับ” ตามข้อ ๖^๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน
และเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๗/๒๕๖๒)

^๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๖ ในระเบียบนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เป็นเป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผู้แจ้งความนำจับ” หมายความว่า ผู้แจ้งความว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความ
ตามระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๔๗-๑๓๕๒

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๕๓-๙๕๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๖๙-๑๓๗๑

๒. การราชทัณฑ์

การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาด เป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตามมติเสียงข้างมาก โดยจะต้องพิจารณาถึงฐานความผิด ความร้ายแรงของการกระทำ ความผิด กำหนดโทษที่ได้รับ พฤติกรรมหรือนิสัยที่พร้อมจะได้รับการปล่อยตัวกลับเข้าสู่สังคมโดยปกติสุขประกอบด้วย โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว เพื่อให้สามารถปรับตนเองเข้ากับสังคมและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ดังนั้น การที่เรือนจำกลางคลองเปรมได้ดำเนินการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดโดยลดวันต้องโทษจำคุกเพื่อคุมประพฤตินักโทษเด็ดขาด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบและเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานร่วมกันเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ตามหมายจำคุกคดีถึงที่สุดของศาลอาญารธนบุรีให้จำคุก ๒๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวนสี่ครั้ง คงเหลือโทษรวม ๑๒ ปี ๑๘ เดือน ๒ วัน ซึ่งจะพ้นโทษในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติจำนวนวันลดวันต้องโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น ๔๔ วัน เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเพื่อคุมประพฤติในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีควรได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกำหนดการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมราชทัณฑ์



(ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) และเรือนจำกลางคลองเปรม (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ร่วมกันเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ซึ่งโทษจำคุก ๒๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยระหว่างรับโทษจำคุก ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวนสี่ครั้ง คงเหลือโทษทั้งสิ้น ๑๒ ปี ๑๘ เดือน ๒ วัน ทำให้วันพ้นกำหนดโทษของผู้ฟ้องคดีเลื่อนมาเป็นวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากความผิดของผู้ฟ้องคดีมีกำหนดโทษสูงและมีลักษณะเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏตามบัญชีวันลดวันต้องโทษจำคุกของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔๖๒ วัน รวมกับเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกในฐานะนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมอีก ๕ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงอาจได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น ๔๖๗ วัน แต่การลดวันต้องโทษจำคุกดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับโทษที่คงเหลืออยู่จริงด้วย ประกอบกับการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๕ โดยจะต้องพิจารณาฐานความผิด ความร้ายแรงของการกระทำความผิด กำหนดโทษที่ได้รับพฤติกรรมหรือนิสัยที่พร้อมจะได้รับการปล่อยตัวกลับสู่สังคมโดยปกติสุข ประกอบด้วย โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ดังนั้น การที่คณะกรรมการลดวันต้องโทษจำคุกได้มีมติอนุมัติให้ปล่อยตัวผู้ฟ้องคดีเพื่อคุมประพฤติโดยได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก จำนวน ๔๔ วัน ซึ่งเท่ากับวันที่เหลืออยู่นับแต่วันปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติ คือ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึงวันพ้นโทษตามคำพิพากษาในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๐/๒๕๖๓)

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

๑. องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สภานายความ

- คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๓๕๓-๑๓๕๖
- คู่มือที่ ๒ หน้า ๘๖๕-๘๗๗
- คู่มือที่ ๓ หน้า ๘๑๕-๘๒๗
- คู่มือที่ ๔ หน้า ๘๖๓-๘๖๘
- คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๘๕-๑๓๙๑
- คู่มือที่ ๖ หน้า ๑๓๗๓-๑๓๙๓
- คู่มือที่ ๗ หน้า ๘๒๙-๘๔๐
- คู่มือที่ ๘ หน้า ๗๗๓-๗๗๖
- คู่มือที่ ๙ หน้า ๗๗๗-๗๗๙

๑.๒ เหนือบัณฑิตยสภา

- คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๓๕๖-๑๓๕๗
- คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๙๑-๑๓๙๓
- คู่มือที่ ๗ หน้า ๘๔๑-๘๔๓

๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

- คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๓๕๘-๑๓๖๑
- คู่มือที่ ๒ หน้า ๘๗๗-๘๘๕
- คู่มือที่ ๓ หน้า ๘๒๘-๘๓๗
- คู่มือที่ ๔ หน้า ๘๖๘-๘๗๒
- คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๙๓-๑๔๐๕
- คู่มือที่ ๖ หน้า ๑๓๙๓-๑๓๙๘
- คู่มือที่ ๗ หน้า ๘๔๔-๘๔๖



๒.๒ ทันทแพทย์สภา

การที่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้รับเชิญจากบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อหนึ่ง ให้ไปบรรยายในห้างสรรพสินค้าในหัวข้อทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยในการบรรยายดังกล่าวมีการถ่ายภาพผู้บรรยายไว้หลายภาพ และต่อมาได้มีการนำภาพถ่ายผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในลักษณะท่าทางยืนยิ้ม กอดอก โดยมีฉากด้านหลังเป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อดังกล่าว ไปใช้ประกอบกับบทความหัวข้อแปรงฟันถูกวิธีป้องกันอาการเสียวฟัน และนำลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน นั้น วิทยุชนโดยทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าผู้ถ่ายภาพน่าจะมีความประสงค์ที่จะนำภาพถ่ายไปใช้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อนั้น และยังปรากฏว่า ได้มีการนำชื่อของผู้บรรยายระบุลงในบทความดังกล่าว พร้อมกับระบุว่าผู้บรรยายเป็นทันตแพทย์ด้วย พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นโดยปริยายว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมยินยอมให้ใช้ชื่อของตนประกอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม อันเป็นการรู้เห็นและยินยอมที่จะให้มีการนำภาพถ่าย บทความ และชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมไปประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ให้กับผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม อันเป็นการประพาดพิงจรรยาบรรณตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับทันตแพทย์สภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ได้รับเชิญจากบริษัท ก. จำกัด ให้ไปบรรยายหัวข้อทางวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในห้างสรรพสินค้า ท. สาขา ศรีนครินทร์ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และในการบรรยายดังกล่าว มีการถ่ายภาพผู้ฟ้องคดีไว้หลายภาพ และต่อมาได้มีการนำภาพถ่ายผู้ฟ้องคดีในลักษณะท่าทางยืนยิ้ม กอดอก โดยมีฉากด้านหลังเป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S ไปใช้ประกอบกับบทความหัวข้อแปรงฟันถูกวิธีป้องกันอาการเสียวฟัน และนำลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ด. ฉบับวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ต่อมา คณะกรรมการทันตแพทย์สภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พบเห็นภาพของผู้ฟ้องคดีข้างต้น และเห็นว่าภาพและบทความที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายการโฆษณาตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับทันตแพทย์สภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงมีมติให้เลขาธิการทันตแพทย์สภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กล่าวโทษผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ว่าผู้ฟ้องคดีขาดความระมัดระวังตามสมควรแก่วิชาชีพโดยมีการประพาดพิงและปล่อยให้มีการ



ถ่ายภาพเดียวกับฉากที่มีโอกาสจะเป็นฉากที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ จึงมีความผิดตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับทันทตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมฯ หลังจากนั้น ทันทตแพทยสภาโดยนายกทันตแพทยสภา (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งทันทตแพทยสภา ที่ ๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ฟ้องคดี ไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทันทตแพทยสภา ที่ ๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้รับเชิญจาก บริษัท ก. จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S ให้ไปบรรยายวิชาการเกี่ยวกับการแปรงฟันถูกวิธีและป้องกันอาการเสียวฟัน โดยรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดนิทรรศการ เผยแพร่วิธีป้องกันและลดอาการเสียวฟันในห้างสรรพสินค้า ท. สาขาศรีนครินทร์ และในการบรรยายดังกล่าวได้มีการถ่ายภาพผู้ฟ้องคดีหลายภาพ โดยมีภาพที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในลักษณะ ท่าทางยืนยิ้ม กอดอก โดยที่ด้านหลังภาพเป็นฉากที่มีรูปผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S ซึ่งรูปภาพดังกล่าวในเวลาต่อมาได้มีการนำไปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ด. ฉบับวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประกอบบทความหัวข้อ แปรงฟันถูกวิธีป้องกันอาการเสียวฟัน โดยที่ หนังสือพิมพ์เป็นสื่อสารมวลชนที่สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบได้โดยทั่วไป การนำภาพของผู้ฟ้องคดีข้างต้นพร้อมบทความ ดังกล่าวที่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีที่ระบุว่าเป็นทันตแพทย์ไปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ด. จึงเป็นการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวผู้ฟ้องคดี ชื่อผู้ฟ้องคดีที่เป็นทันตแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม ยี่ห้อ S แก่ประชาชนโดยทั่วไปอันมีลักษณะเป็นการนำเอาการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของผู้ฟ้องคดีไปช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S และแม้ จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปบรรยายในหัวข้อทางวิชาการดังกล่าวแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันก่อนที่จะมีการนำภาพของผู้ฟ้องคดีไปประกอบ บทความลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นั้น ผู้ฟ้องคดีและบริษัท ก. จำกัด ได้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โต้ตอบกันเกี่ยวกับภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีตอบว่า “OK ค่ะ แต่ขอตัดรูปเดียว ของตนเอง ที่เป็นรูปพูดยืนคนเดียว ออกได้ไหมคะ” นั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีนำมาอ้างว่าภาพที่ขอ ตัดออกดังกล่าวเป็นภาพที่มีการนำลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ด. ฉบับวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น เห็นว่า ภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ด. ฉบับวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นภาพของผู้ฟ้องคดีในชุดเสื้อคลุมสีขาวยืนยิ้ม กอดอก และมีฉาก ด้านหลังเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ทันตกรรม “S ๙ ใน ๑๐ ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ” แม้ภาพถ่าย ดังกล่าวเป็นภาพเดียว แต่มีได้อยู่ในอาการยืนพูดตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง ภาพที่ผู้ฟ้องคดีระบุในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นคนละภาพกับภาพที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์



และข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีบทความเขียนบรรยายประกอบภาพของผู้ฟ้องคดี ซึ่งบทความดังกล่าว มีหัวข้อว่า แปรงฟันถูกวิธีป้องกันอาการเสียวฟัน และบทความดังกล่าวผู้ฟ้องคดีรับว่าข้อความตอนแรกที่ว่า “การรักษาสุขภาพฟันให้ขาวสะอาดอยู่เสมอเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฟันเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ฟันสวย ขาว สะอาด มีสุขภาพดีส่งผลถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี ในปัจจุบันทันตแพทย์ส่วนใหญ่เน้นการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นอกจากเรื่องบุคลิกภาพแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญหลักในการให้ได้รับอรรถรสระหว่างรับประทานอาหารด้วย เพื่อสุขภาพฟันที่ดี ยาสีฟัน S จัดกิจกรรมโรดโชว์เผยแพร่วิธีป้องกันและลดการเสียวฟันเพื่อต่ออายุฟันให้ยืนยาว” เป็นข้อความของผู้เขียนข่าวได้เขียนขึ้นมาเอง ส่วนข้อความตอนที่สองที่ว่า “น.ท. ทพญ. ส. กล่าวว่า อาการเสียวฟันเกิดจากผิวเคลือบฟันสึกและบางลงจนถึงชั้นเนื้อฟัน ซึ่งอยู่ใกล้กับโพรงประสาทฟันที่มีเส้นประสาทจำนวนมาก หากรับประทานอาหารของเย็นเข้าไป ผู้มีผิวเนื้อฟันบางจะเกิดอาการเสียวฟัน เนื่องจากของเหลวในท่อนเนื้อฟันเคลื่อนตัวรุนแรง กระแทกถึงโพรงประสาทฟันได้ง่าย เมื่อเกิดอาการเสียวฟัน นอกจากไปพบทันตแพทย์แล้ว การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียม ไนเตรท และฟลูออไรด์ ซึ่งมีคุณสมบัติแทรกซึมตามท่อนเนื้อฟัน หรือบริเวณผิวเคลือบฟันบาง สามารถยับยั้งและลดอาการเสียวฟันได้อย่างได้ผล” ข้อความตอนที่สามที่ว่า “การดูแลสุขภาพช่องปากไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใส่ใจให้ครอบคลุมทุกด้านของฟัน อีกทั้งการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่พอ จำเป็นต้องใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย จึงทำให้สะอาดและป้องกันการเกิดโรคในช่องปากทั้งโรคเหงือกและโรคฟัน นอกจากนี้ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เช่น การกินอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด หรือมีความเป็นกรดสูง พบว่าเป็นต้นเหตุของอาการเสียวฟันได้เช่นกัน” และข้อความตอนที่สี่ที่ว่า “น.ท.ทพญ. ส. กล่าวว่า อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟันคือ การแปรงฟันที่รุนแรงและผิดวิธีทำให้ผิวเคลือบฟันบริเวณคอฟันสึกกร่อน ลดปัญหาเหล่านี้ด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธี ไม่รุนแรง เลือกแปรงสีฟันที่ดีเหมาะกับช่องปาก ซึ่งมีลักษณะมีด้ามตรง จับถนัด กระชับมือ มีขนแปรงอ่อนนุ่ม มีหน้าตัดขนแปรงตรง และควรมีปลายขนแปรงมน โดยควรแปรงฟันอย่างน้อย ๓ ครั้งหลังอาหารต่อวัน ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกครั้งก่อนนอน และควรเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอทุก ๖ เดือน” เป็นข้อความของผู้ฟ้องคดีที่ได้เขียนให้ไว้สำหรับการตีพิมพ์ เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ ด. ข้างต้นแล้ว เห็นว่า ภาพดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจัดทำถ่ายภาพผู้ฟ้องคดีโดยตั้งใจเพราะภาพที่ถ่ายออกมามีลักษณะท่าทางเป็นภาพผู้ฟ้องคดียืนยิ้ม กอดอก การถ่ายภาพในลักษณะท่าทางดังกล่าวโดยมีฉากด้านหลังเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ทันตกรรม “S ๙ ใน ๑๐ ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ” นั้น วิทยุชนโดยทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าผู้ขอถ่ายภาพน่าจะมีวัตถุประสงค์ที่จะนำภาพถ่ายไปใช้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S เมื่อในการบรรยายของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวได้จัดในห้างสรรพสินค้า ซึ่งผู้แทนบริษัท ก. จำกัด ได้ให้การ



ยอมรับต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า การจัดกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้า ท. สาขา ศรีนครินทร์ บริษัท ก. จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท พฤติกรรมการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการยินยอมโดยปริยายว่าให้มีการนำภาพถ่ายดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S ได้ อีกทั้ง บทความที่มีการนำภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีไปลงพิมพ์ประกอบในตอนแรก บรรทัดท้าย มีข้อความว่า “ยาสีฟัน S จัดกิจกรรม โรดโชว์เผยแพร่วิธีป้องกันและลดอาการเสียวฟัน เพื่อต่ออายุฟันให้ยืนยาว” และยังปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก็ได้เขียนบทความ โดยมีการนำชื่อของผู้ฟ้องคดีลงในบทความดังกล่าว โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นทันตแพทย์ด้วย พฤติกรรมการกระทำของผู้ฟ้องคดีข้างต้นจึงเป็นโดยปริยายว่า ประสงค์จะให้ใช้ชื่อของผู้ฟ้องคดีประกอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้น จึงเป็นการรู้เห็นและยินยอมโดยปริยายที่จะให้มีการนำภาพถ่าย บทความที่ผู้ฟ้องคดีเขียน และชื่อของผู้ฟ้องคดีไปประชาสัมพันธ์ให้กับ ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S อันเป็นการยินยอมให้ผู้อื่นเอาตน หรือชื่อของตนไปโฆษณา ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม เมื่อมีการนำภาพผู้ฟ้องคดี ชื่อ และบทความที่ผู้ฟ้องคดีเขียน ไปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ผู้ฟ้องคดีจึงประพฤติดัดข้อ ๒๙^๑ ของข้อบังคับทันตแพทย์สภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๖๒)

หลักการห้ามติของคณะกรรมการโดยการหับคะแนนเสียงนั้นแบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ คือ เสียงข้างมากแบบธรรมดา หมายถึง คะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งประกอบเป็นองค์ประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้น การงดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด ย่อมไม่ถือว่าเป็นการออกเสียงจึงไม่อาจนับคะแนนเหล่านั้นไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนของฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ และเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด หมายถึง คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนทั้งหมด ซึ่งอาจกำหนดให้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๕ วรรคสาม กำหนดให้ใช้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาดตามมติของที่ประชุม เฉพาะกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ หรือให้พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอน

^๑ ข้อบังคับทันตแพทย์สภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่โฆษณา ใช้น้ำจ้าง หรือยินยอมให้ผู้อื่นเอาชื่อของตนไปโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมต่อประชาชนทางสื่อต่าง ๆ



ใบอนุญาต คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ส่วนกรณีคณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีอื่น ๆ อันได้แก่ ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์นั้น ให้ถือเสียงข้างมากโดยมิได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องลงคะแนนเสียงในการลงมติหรือกำหนดจำนวนเสียงขั้นต่ำไว้ มิติโดยเสียงข้างมากตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงหมายถึงเสียงข้างมากธรรมดา และไม่อาจถือว่าจำนวนของผู้งดออกเสียงเป็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยปริยายกับตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในการลงมติในประเด็นนั้น ในการนับคะแนนเสียงจึงต้องนับแต่เฉพาะกรรมการซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ส่วนกรรมการที่งดออกเสียงและกรรมการที่ขาดประชุมย่อมไม่อาจนำมานับเป็นคะแนนเสียงได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ให้การรักษาด้านใส่ฟันเทียม ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ทันตแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี กรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับทันตแพทยสภา กรณีนาย ช. มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ฟ้องคดีกับพวก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดข้อ ๘ ของข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยคณะกรรมการทันตแพทยสภาลงมติด้วยการยกมือว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดด้วยคะแนนเสียงสิบเสียง ไม่มีความผิดด้วยคะแนนเสียงสามเสียง และงดออกเสียงสิบเอ็ดเสียง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทันตแพทยสภา ที่ ๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักการห้ามติของคณะกรรมการโดยการนับคะแนนเสียงนั้น แบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ คือ เสียงข้างมากแบบธรรมดา หมายถึง คะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งประกอบเป็นองค์ประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้น การงดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด ย่อมไม่ถือว่าเป็นการออกเสียง จึงไม่อาจนับคะแนนเหล่านั้นไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนของฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ และเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด หมายถึง คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนทั้งหมด

